



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

9ª Vara Cível e Empresarial de Belém

0864657-52.2022.8.14.0301

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: EDIRANEI SILVEIRA DE SOUZA

REQUERIDO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Nome: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Endereço: Travessa Curuzu, 2212, Marco, BELÉM - PA - CEP: 66085-823

Vistos, etc.

EDIRANEI SILVEIRA DE SOUZA, devidamente qualificada nos autos, ajuizou a presente AÇÃO REVISIONAL, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em face de UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Alega a autora que celebrou contrato com a ré desde fevereiro de 2011 e que após o último reajuste anual, pagava mensalmente o valor R\$ 986,19. Porém, suscita que no mês de julho do presente ano houve majoração do valor mensal em razão da idade da consumidora, sendo que a mensalidade do plano de saúde requerido passou a ser de R\$ 1.874,01, valor este que estaria comprometendo sua renda mensal.

Aduz que vive exclusivamente da renda de aluguel de dois imóveis de sua propriedade, auferindo,

mensalmente, pouco mais de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme declaração do Imposto de Renda – ano base 2021/2022, requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita.

Aduz ainda a requerente que adimpliu os boletos de pagamento das mensalidades de junho, julho e agosto, mas diante do comprometimento de sua renda em razão do aumento, se vê na iminência de não poder prosseguir no pagamento e, conseqüentemente, ter interrompido o atendimento médico-hospitalar, justamente no momento de sua vida quando se tornou idosa e os recursos financeiros são limitados.

Dessa forma, requereu a concessão da tutela de urgência com natureza antecipada, para que o reajuste impugnado seja suspenso até decisão final desta demanda, permanecendo o valor da mensalidade de R\$ 986,19, com reajustes anuais pelos índices legais, até o final da demanda.

Juntou documentos.

Relatados. Decido.

Prevê o art. 300 do CPC:

¶

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme mencionado, o deferimento da tutela de urgência exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, *existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.*

A questão principal decorre do contrato de prestação de serviços de plano de saúde firmado entre as partes e, mais especificamente, ao reajuste do valor da mensalidade em razão da idade da autora, já que conforme documento de identidade de ID 75899579 - Pág. 1 a requerente atingiu a idade de 59 anos, se enquadrando no reajuste da última faixa etária prevista na proposta de admissão de ID 75899585 - Pág. 2.

In casu, a presença do requisito da probabilidade do direito deve ser analisada com base no Acórdão do REsp 1568244, por meio do qual regula a respeito do reajuste por mudança de faixa etária foi decidida.

Como se pode perceber, o STJ se filiou ao entendimento de que alguns requisitos devem ser obedecidos pelas operadoras de planos de saúde para a validade do reajuste por faixa etária, que devem ser observados em cada caso.

Dentre os requisitos exigidos estão: (I) previsão contratual; (II) observação das normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores; e (III) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

No que se refere à exigência de observação das normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores, a norma que se aplica ao caso em apreço é a Resolução Normativa nº 63, da ANS.

A referida resolução prevê, entre outras regras, que: (I) devem existir 10 (dez) faixas etárias, sendo a última a partir dos 59 anos; (II) o valor fixado para a última faixa etária não pode ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (III) a variação acumulada entre a sétima e décima faixas não pode ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

Logo, em que pese seja admissível a majoração razoável dos planos de saúde dividindo em dez faixas etárias, não é permitido às operadoras que o aumento supere seis vezes ao valor cobrado no primeiro grupo, sendo vedado, também, que esse reajuste implique numa diferença maior do que aqueles integrantes da classe inicial e a sétima para os enquadrados da sétima à última seção.

Contudo, da análise da tabela constante na proposta de admissão de ID 75899585 - Pág. 2, na qual constam os percentuais de variação da contraprestação pecuniária por faixa etária, observa-se que ao alcançar o agrupamento final por idade, a agravante fora compelida a arcar com uma mensalidade acima do limite estabelecido pela Resolução nº. 603/2003 da ANS, fugindo, portanto, dos parâmetros legais e dos critérios de razoabilidade.

Nesse sentido, transcrevo o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA. REAJUSTE ABUSIVO DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. PRECEDENTE STJ RESP. 1.568.244/RJ - TEMA 952. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63/03 da ANS (Resp. 1.568.244/RJ); 2. In casu, o reajuste de 92,92% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, considerando-se assim abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu; 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão ID 4805492, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-22, Publicado em 2021-03-29).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. REAJUSTE ABUSIVO DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E DESCONFORME À RESOLUÇÃO N. 63 /03 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde em

razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63 /03 da ANS.2. In casu, o reajuste de 92,92% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, considerando-se assim abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu.3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (4621837, 4621837, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-01-26, Publicado em 2021-03-05).

Desse modo, se verifica a satisfação ao requisito da probabilidade do direito, exigido para a concessão da tutela provisória de urgência.

Quanto ao requisito de perigo de dano também se faz presente diante do risco da demora, traduzido na possibilidade de que o autor permaneça submetido até o final do processo, a uma mensalidade de plano de saúde superior àquela indicada pela ANS, fato este que onera de forma demasiada o orçamento de qualquer pessoa.

Por fim, não vislumbro qualquer perigo de irreversibilidade dos efeitos da presente decisão, conforme previsão contida no §3º, do art. 300, do NCPC, eis que caso a requerida venha a comprovar que o percentual de 92,92% previsto contratualmente para a última faixa etária está correto, poderá retomar a cobrança neste patamar e buscar as vias ordinárias de cobrança para reaver eventual prejuízo.

Isto posto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, para fins de determinar à requerida que mantenha o contrato de prestação de serviços firmado com a autora e proceda a limitação do reajuste referente à última faixa etária, ao valor anterior de R\$ 986,19 (novecentos e oitenta e seis reais e dezenove centavos), com reajustes anuais pelos índices legais, até o final da demanda, a fim de manter o vínculo contratual até o julgamento final da lide, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de do valor da causa, a ser revertido em favor da autora, nos termos do art. 497, do NCPC.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça a autora em face da presunção de sua declaração de insuficiência de recursos, nos termos do §3º do art. 99 do CPC.

Diante da relação jurídica consumerista entre as partes, defiro a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, como direito básico do consumidor para a facilitação da defesa de seus direitos, pois presentes as condições ensejadoras da medida, quais sejam a verossimilhança da alegação e a hipossuficiência da parte.

Diante da ausência de pauta disponível para realização de audiência de conciliação ainda este ano e considerando se tratar de matéria atinente à plano de saúde, demandando urgência na análise, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se o requerido, para que, querendo, apresente contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do art. 335, III, c/c art. 231, e §1º, todos da nova lei processual civil.

CUMPRA-SE, SERVINDO ESTE DE MANDADO E COMO MEDIDA DE URGÊNCIA.

Belém, 31 de agosto de 2022.

LAILCE ANA MARRON DA SILVA CARDOSO

Juíza de Direito Titular da 9ª Vara Cível da Capital

SERVI- RÁ A PRESENTE, COMO MANDADO, CARTA E OFÍCIO (PROVIMENTO Nº 003/2009 - CJRMB).

Para ter acesso aos documentos do processo, basta acessar o link abaixo e informar a chave de acesso.

Link: <http://pje-consultas.tjpa.jus.br/pje-1g-consultas/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?>

CHAVES DE ACESSO:

Documentos associados ao processo

Título	Tipo	Chave de acesso**
Petição Inicial	Petição Inicial	22082915521815800000072367937
1 Procuração	Procuração	22082915521852900000072367938
2 CNH da autora	Documento de Identificação	22082915521881800000072367939
3 Declaração de Hipossuficiência	Documento de Comprovação	22082915521915000000072367940
4 IR 2022 2021	Documento de Comprovação	22082915521950800000072367941
5 Cartão UNIMED	Documento de Identificação	22082915521986300000072367944
6 Contrato de adesão	Documento de Comprovação	22082915522018100000072367945
7 Contrato UNIMED	Documento de Comprovação	22082915522102000000072367947
8 Boletos 1	Documento de Comprovação	22082915522132300000072367948
9 Boletos 2	Documento de Comprovação	22082915522169900000072367949
10 Boletos 3	Documento de Comprovação	22082915522207000000072367950